

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
DENGAN
SMK DARUSSALAM MAKASSAR
TENTANG
PROGRAM PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Nomor : 932/U000000/2025-S0
Nomor : 0160/HUB/SMKD/VII/2025

Pada hari Senin, tanggal **Empat Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-07-2025)**, bertempat di Makassar, yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 64 tanggal 16 Juni 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0114303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **No. Kpts- 0385/A000000/2024-S8** tanggal **31 Mei 2024**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. SMK DARUSSALAM MAKASSAR didirikan berdasarkan Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 425/0331/DPK/II/2005 Tanggal 24 Februari 2005 yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.19, dalam hal ini diwakili oleh Nurmiyah, SKM selaku Kepala Sekolah yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Darussalam Makassar Nomor 001/YD -MKS/A/VII/ 2024 tanggal 1 Juli 2024 Oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama institusi tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan yang merupakan rumah sakit BUMN, yang beroprasi dengan merek Indonesia Healthcare Corporation (IHC);
2. **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak Dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Selanjutnya **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

1. **Perjanjian Kerjasama** selanjutnya disebut **perjanjian** adalah kesepakatan antara Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya dengan **SMK Darussalam Makassar** dalam hal pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik **SMK Darussalam Makassar**;
2. **Wahana Pendidikan** adalah fasilitas selain perguruan tinggi yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
3. **Peserta Didik** adalah peserta didik **PIHAK KEDUA** yang mengikuti pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
4. **Pelayanan** adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di **PIHAK PERTAMA** meliputi: pelayanan umum, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penanggulangan wabah/bencana;
5. **Penelitian** adalah penelitian di bidang kesehatan atau penelitian lain yang terkait dengan bidang kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
6. **Pengabdian Masyarakat** adalah kegiatan **PARA PIHAK** yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
7. **Staf Pendidik** adalah dosen, pembimbing atau preceptor yang mempunyai keahlian sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
8. **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga selain staf pendidik yang membantu proses pendidikan yang berasal dari **PARA PIHAK**;
9. **Sumber Daya** adalah termasuk sumber daya manusia, alat, sarana, dan prasarana yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
10. **Pembiayaan** adalah setiap pengeluaran dana yang diakibatkan dari proses pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya.

PASAL 2 **MAKSUD dan TUJUAN**

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, **PARA PIHAK** bermaksud menjalin kerjasama dalam hal :

1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik **PIHAK PERTAMA**;
3. Penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

1. Perjanjian kerjasama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui penugasan peserta didik ke **PIHAK PERTAMA** yang terdiri dari:
Peserta didik yang terdiri atas:
 - a) Program Keahlian Asisten Keperawatan dan Caregiver;
 - b) Teknik Instalasi Tenaga Listrik;
 - c) Teknik Komputer Jaringan;
 - d) Rekayasa Perangkat Lunak;
 - e) Jurusan Akuntansi.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat dalam perjanjian kerjasama ini dibatasi hanya dalam upaya pengembangan pendidikan.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengaturan staf pendidik ditentukan berdasarkan keputusan bersama dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik, daya tampung dan kurikulum pendidikan yang berlaku;
2. Proses pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan di **PIHAK PERTAMA** dengan memperhatikan kurikulum yang ada;
 - b. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, peserta didik wajib mengikuti dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
3. Jumlah peserta didik yang ditugaskan didasarkan pada kemampuan daya tampung **PIHAK PERTAMA** setiap periode;
4. Dalam hal peserta didik berasal dari institusi pendidikan keperawatan, kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya, jumlah peserta didik disesuaikan dengan:
 - a. Rasio jumlah dosen/pendidik dengan peserta didik (1:5);
 - b. Jumlah dan variasi jenis kasus penyakit.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Memberikan izin bagi peserta didik yang akan melakukan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Paraf	PIHAK I :	
	PIHAK II :	

- b. Memberi izin kepada **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menyediakan tempat untuk proses belajar mengajar dan fasilitas lain untuk praktik peserta didik dalam batas-batas kemampuan yang ada;
- d. Menyediakan staf pendidik sebagai pembimbing peserta didik dan tenaga kependidikan untuk memperlancar proses administrasi dalam pelaksanaan perjanjian ini;
- e. Melakukan seleksi terhadap peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan melalui uji keterampilan;
- f. Melakukan orientasi terhadap peserta didik yang telah lulus uji keterampilan dan akan melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- g. Memberikan bimbingan pendidikan kepada peserta didik **PIHAK KEDUA**;
- h. Memberikan informasi tentang besaran biaya pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku;
- i. Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.

2. Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Menetapkan jadwal dan jumlah peserta didik yang ditugaskan sesuai kesepakatan dalam perjanjian ini;
- b. Memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai aturan yang berlaku bila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib, perilaku yang merugikan pasien atau pelayanan di **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menghentikan untuk sementara dan atau seterusnya kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dianggap merugikan **PIHAK PERTAMA**, setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
- d. Mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK KEDUA** bila yang bersangkutan terbukti nyata melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menerima pembayaran biaya sesuai ketentuan tarif yang berlaku di dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan tarif dari **PIHAK PERTAMA**.

3. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Mengirim peserta didik untuk melaksanakan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai prosedur dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur baik yang bersifat teknis maupun administratif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mempersiapkan dan membekali peserta didik untuk siap melaksanakan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, baik keterampilan maupun sikap dan perilaku;

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- d. Mengganti setiap kerusakan alat, sarana dan prasarana yang ada di **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik pada saat pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- e. Memelihara sarana prasarana yang digunakan oleh peserta didik;
- f. Memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sedang melaksanakan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di **PIHAK PERTAMA**;
- g. Membayar biaya yang diperlukan sesuai dengan nilai tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- h. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada;
- i. Menyusun jadwal kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bersama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan **PIHAK KEDUA**;
- j. Memastikan bahwa peserta didik dalam kondisi sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.
- k. Memastikan peserta didik **PIHAK KEDUA** mempunyai jaminan kecelakaan kerja selama mengikuti proses kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan melampirkan bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan/kartu BPJS Ketenagakerjaan.
- l. Dalam hal peserta didik tidak memiliki jaminan kecelakaan kerja seperti pada pasal 5 ayat 3 huruf k, **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas biaya yang timbul jika terjadi kecelakaan kerja kepada peserta didik.

4. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan izin bagi peserta didik yang akan melakukan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mengirimkan peserta didik ke **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang telah disepakati;
- c. Menggunakan alat, sarana, dan prasarana **PIHAK PERTAMA** guna kepentingan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- d. Memberikan masukan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang proses pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- e. Menerima usulan dan menetapkan tenaga **PIHAK PERTAMA** sebagai staf pendidik;
- f. Mendapatkan bimbingan dari **PIHAK PERTAMA** bagi peserta didik dalam kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- g. Memperoleh laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

PASAL 6 ADMINISTRASI, KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

1. Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan perjanjian ini diatur bersama-sama oleh **PARA PIHAK**;
2. Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
3. Untuk pembayaran biaya ke **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK PERTAMA** dengan data sebagai berikut:
Bank : BNI Cabang Mayestik Jakarta Selatan
Rekening : 6336336628
Atas Nama : PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
4. **PIHAK KEDUA** melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer ke Bidang Diklit SDM RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya.

PASAL 7 KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Dalam upaya kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** dapat melaksanakan perjanjian kerjasama dengan **PIHAK** lain di luar perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut adalah sebagai upaya mendukung dan memperlancar perjanjian ini;
- (2) Tidak bertentangan dengan perjanjian ini serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tidak merugikan salah satu **PIHAK** dalam perjanjian ini.

PASAL 8 KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Jumlah peserta didik yang akan mengikuti kegiatan di **PIHAK PERTAMA** didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 4 perjanjian kerjasama ini;
2. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan staf pendidik sesuai kriteria yang ditentukan bagi peserta didik, sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyiapkan tenaga kependidikan untuk memperlancar penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap peserta didik diwajibkan memiliki jaminan ketenagakerjaan baik BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi lain yang aktif;
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dan/atau dimiliki **PARA PIHAK** atau masing – masing **PIHAK**;

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

6. **PARA PIHAK** menjamin bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang diikuti oleh peserta didik, selalu mendapatkan pengarahannya, bimbingan dan supervisi dari **PARA PIHAK**.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal **Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-07-2025)** sampai dengan tanggal **Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-07-2026)**.
2. **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa perjanjian.
3. **PIHAK** yang ingin memperpanjang Perjanjian ini, harus menyatakan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

PASAL 10 MONITORING DAN EVALUASI

1. Perjanjian ini akan di-*monitoring* dan dievaluasi dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**, secara berkala dan dilakukan oleh Komkordik;
2. *Monitoring* dan dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - 1) Kinerja dan kedisiplinan peserta didik;
 - 2) Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dalam perjanjian ini.
3. Hasil *monitoring* dan dievaluasi akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memperpanjang atau menghentikan perjanjian kerjasama.

PASAL 11 KOMITMEN INTEGRITAS

Peserta didik **PIHAK PERTAMA** berkomitmen untuk :

1. Mengimplementasikan tata nilai AKHLAK selama melaksanakan PKL/Magang di lingkungan RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya;
2. Mengimplementasikan budaya 5S1B (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun dan Bantu) selama melaksanakan PKL/Magang di lingkungan RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya;
3. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Menjadi panutan yang baik dalam segala tindakan, bersikap adil dan terbuka dengan seluruh pekerja di lingkungan kerja RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya;
5. Memprioritaskan aspek HSSE pada setiap kegiatan di **PIHAK KEDUA**;
6. Melindungi aset **PIHAK KEDUA** semata mata hanya untuk kepentingan dan kemajuan RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya;

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

7. Menginterupsi dan/atau melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum maupun ketentuan di perusahaan **PIHAK KEDUA** dan lainnya, serta memberikan perlindungan bagi pihak yang melakukan pelaporan;
8. Menjaga informasi dan dokumen rahasia perusahaan **PIHAK KEDUA** dari pihak-pihak yang tidak berhak/berkepentingan.

PASAL 12 **KORESPONDENSI**

Setiap surat dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada **PIHAK** lain melalui faksimile, kurir, surat tercatat, surat elektronik atau disampaikan secara langsung kepada **PIHAK** yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali **PIHAK** tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu:

a. Bagian Kerjasama SMK Darussalam Makassar

Nama : Ir. St. Nursiah Handa
Alamat Pos : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 19, Kecamatan Biringkanaya,
Kota Makassar (90242)
Nomor Telepon : 081317432310
Alamat e-mail : smkdarussalam.mks@gmail.com

b. Bagian Officer Planning & OSM / Human Capital

Nama : Ade Hastarina Hasan
Alamat Pos : Jalan Pajjajiang, Sudiang Raya, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar (90242)
Nomor Telepon : 081274108175
Alamat e-mail : Humancapital.rsojprb@gmail.com

PASAL 13 **TANGGUNG JAWAB HUKUM**

1. **PARA PIHAK** menjamin bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini selalu memperhatikan aspek medikolegal termasuk namun tak terbatas pada Hak dan Kewajiban Pasien serta Hak dan Kewajiban Rumah Sakit;
2. **PARA PIHAK** menjamin bahwa kegiatan pelayanan dilaksanakan dengan cara dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. **PARA PIHAK** menyatakan bahwa perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur (SOP) yang berlaku dan dapat diadakan evaluasinya;
4. **PARA PIHAK** menyatakan berkomitmen untuk mendukung jalannya proses hukum apabila di kemudian hari terjadi permasalahan, baik permasalahan hukum yang diakibatkan pelaksanaan perjanjian ini, maupun permasalahan hukum yang membutuhkan ahli dari masing-masing **PIHAK**.
5. Adanya gugatan hukum dari **PIHAK** lain yang ditujukan kepada salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh Peserta Didik tidak dapat dijatuhkan kepada peserta didik

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

karena peserta didik bekerja dibawah bimbingan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 KEADAAN MEMAKSA

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;
2. Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh masing-masing **PIHAK**;
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*;
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;
5. Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari) sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak terjadi kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 16 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir, apabila:
 - a. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan salah satu ketentuan atau syarat dalam perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Habis masa berlaku perjanjian;
 - c. Dihentikan sebelum habis masa berlaku perjanjian kerjasama;

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- d. Dibuat perjanjian kerjasama baru sebagai pengganti perjanjian kerjasama ini;
- e. **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.
2. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum habis masa berlakunya, maka **PIHAK** tersebut wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Perjanjian kerjasama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sebelum pengakhiran perjanjian tersebut diberlakukan;
3. Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian;
4. **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pembatalan dan/atau pengakhiran perjanjian ini dapat dilakukan secara sah sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, tanpa perlu menunggu adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

PASAL 17 **LAMPIRAN**

1. Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.
2. Lampiran dimaksud pada ayat (1) Pasal terdiri dari :
 - a. Lampiran 1 : SK pengangkatan Kepala Sekola
 - b. Lampiran 2 : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku.
 - c. Lampiran 3 : NPWP Instansi

PASAL 18 **LAIN-LAIN**

1. Dalam hal telah ditandatanganinya perjanjian ini terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian tersebut.
2. Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk perubahan ketentuan-ketentuan sebagai akibat perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam *Addendum* yang disepakati dan ditandatangani bersama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
3. **PARA PIHAK** sepakat bilamana di kemudian hari ditemukan atau terjadi kekurangan atau kesalahan dalam perjanjian ini akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya;
4. Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan **PARA PIHAK** dan menggantikan seluruh perjanjian verbal maupun tertulis, janji-janji atau

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

kesepakatan – kesepakatan lainnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini. Tidak ada **PIHAK** yang dapat menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlaku selain yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini;

5. Perjanjian kerjasama ini tidak akan diubah, diganti atau ditambah kecuali dibuat secara tertulis dan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
6. Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama, tanpa ada tekanan dari PIHAK manapun. Dicitak rangkap 2 (dua) diberi meterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan mulai berlaku efektif pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya


dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK
Direktur

PIHAK KEDUA

SMK Darussalam Makassar


Nurmiah, SKM
Kepala Sekolah

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 